

עין משפט
נר מצוה

יג:

(לעיל) **שמוע** מינה דלית דינא דגוד או אגוד. וא"ת שמיני האלף העבד נותן לו דמים מיד אלף כותב לו שטר על דמיו^א וי"ל דמשמע משום דלא יצטל הוא דכופין הא לוא הכי אין כופין בכל עיני אפי' יתן דמים^ב: **א**ם עשאן לשכר דהוא הדין אפילו עשאן לעצמו אלף שמואל להשכיר:

ואי ס"ד לית דינא גוד או אגוד אפי' בשתי כריכות בו'. השמא ס"ד דחולקין כיון שאחד רוצה לחלוק וצ' כריכות דומאל דכרך אחד^ג שאין כמזב בלחד מה שכתוב בלחד כגון יהושע ושמואל ואמאי חולקין בע"כ והא לינא שוין אלף ודאי לית דינא דגוד או אגוד וא"ת אפילו לית דינא דגוד או אגוד אמאי חולקין כיון שכתוב

בזה מה שאין בזה ומרזיהו זריכי להאי ולהאי וי"ל דהוי מצי למימר ולעטעמין ולא גרס הכא מה שכתוב בנעטעמין ספרים ואי ס"ד לית ליה דינא דגוד או אגוד כי היכי דתרווייהו זריכי להאי תרווייהו זריכי להאי דהא כל שכן דאי לא זריכי תרווייהו להאי ולהאי פריך טפי שפיר אי לית ליה דינא דגוד או אגוד או אמאי חולקין: **מדב"ק אדם** תורה נביאים וכתובים כאחד. לע"פ שא"ל שלא יתן נציאים וכתובים על גצי תורה ובמגילה צפ"צ (דף מ.) משמע דאסור להניח ה"מ בשמי כריכות אצל כהסן מדובקין יחד אינו גנאי: **רבי יהודה אומר** תורה בפני עצמה. לא מפני שאסור להניח זה על

גז זה מנריך שיהא כל אחד בפני עצמו דלא אשכחן שיהא אסור להניח אלף נציאים וכתובים על גצי תורה אצל נציאים על גצי כתובים או איפכא לא אלף היינו טעמא שלא יראה הכל כמו תורה או הכל נציאים כי היכי דלחמרי חכמים צתר הכי דצבו שיהא כל נציא ונציא בפני עצמו וע"כ טעמא שלא יהא נראה הכל כמו נציא אחד כן נראה רשע"א:

ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעל'. פ' צנוקטנס ואינו זריך להניח ד' שיטין ונראה לר"י דצין חומש לחומש של תורה זריך להניח ואנציאים דוקא קאמר דאין זריך כדמפרש טעמא לקמן שאס צא לחמוך חותך ^אאצל צין חומש לחומש של תורה לא מידי דהוי אפרשה פתוחה שאס היה מסיים מלמטה היה זריך להניח שטיה אחת הכא נמי דין הוא להניח בסוף כל חומש פרשה של ד' שיטין ורינצ"א מפרש ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה אותה לא בדמים שאין לי דמים לקנותה וגם במתנה איני מבקשה ולא מצית מוקמת לה בתנאי: דא רה יהודה דאמר לעיל אית דינא דגוד או אגוד דשמואל היה כלומר מינה דשמואל קבלה ליה מינה דרב דרב יהודה היה תלמיד דרב ותלמיד דרב דשמואל והא מילתא מינה דשמואל למדה ולא מינה דרב: אלא בכרך אחד היו נזכרים בראשית והלא שמות משום הוי אין חולקין משום בזיון וחינוך כרך שהיו רגילין לכתוב ספריהן כעין ספר תורה והפטרות שאנו כותבין ולהכי קרי כרך שברוך עיין מגילה אבל בשתי כריכות בראשית בכרך אחד והלא שמות בכרך אחד חולקין דליכא בזיון דספר. ואי ס"ד דלגבי חצר חובא דליכא ד' לוח וד' לוח לית דינא דגוד

או אגוד אלא תרווייהו וישמשו ביה מאי אריא בכרך אחד דאין חולקין אפי' ב' כריכות נמי אין חולקין דשתיהו צריכי להם משום דמצוי למימר ליה בחריה או חלוק או גוד עלוי דמים ואסב תרווייהו או איגוד עליון ותיסב תרווייהו. תירומא רב שלמן הוא ליכא למשמע מינה הא דינא דאגוד ודקא קשיא לך איכ אפילו שתי כריכות אמאי חולקין משום כשרצו שניהן לחלוק ובשתי כריכות מצוי לחלוק אבל בכרך אחד לא משום בזיון אבל אי חד מעכב וחד רוצה לא מצוי למימר ליה גוד או אגוד. דרב יהודה (לאן) דשמואל היא. (א"ס): הא דרב נחמן מאי. דאמר לית דינא דגוד. מיפא פת. ובשולי מני תבשיל. ביסתרקי בל"ש שפיט ואחוי לקמיה דרבא אחד היה רוצה בשותפות השפותות ואחד לא היה רוצה והא קא טעין ההוא דלא היה רוצה גוד לצמצן הני גתרי שפותות או אנא איגוד ואמר להו הלכה למעשה לית דינא דגוד או אגוד. דליכא דין

שאלו העבד נותן לו דמים מיד אלף כותב לו שטר על דמיו^א וי"ל דמשמע משום דלא יצטל הוא דכופין הא לוא הכי אין כופין בכל עיני אפי' יתן דמים^ב: **א**ם עשאן לשכר בו'. לאו דוקא

קח לך עבדים. שיחממו אותו ורוחצו צו ולא מצי עני למימר ליה קנה חלקי: **הכא נמי** גוד אינא אגוד ליכא. שאין העני אומר לו (ו) אף אני אקנה חלקך שאין לו צמה לקנות לפיכך אין יכול לכופו: **ושמו עליו**. כל דבר שיש צו שיעור שאס תחלקנו עדיין יהא עליו שמו הראשון: **מעלין** אוסו דממים. היינו גוד או אגוד: **טול** אסא שיעור ואני פחות. כגון חלך

שאין צה שמנה חמות ואמר זה חלקו וטול לך ד' חמות ואני המותר: **וגוד** או אגוד נמי. שלא רצה למחול כלום אלף קנה חלקי או אקנה חלקך: **הא דרב יהודה**. דלומר גוד או אגוד משמיה דרביה קבלה: **בכרך אחד**. כל ספריהן עשויין בגליון ואס יציאהו לצ"ד לחלקו בזיון הוא: **אלב בשמי כריכות**. כגון תורה בכרך אחד ונציאים בכרך אחד: **חולקין**. קס"ד דלפילו אין שניהס רוצים וע"כ אין דמיהן שוין ואי לית דינא דגוד או אגוד היאך הוא כופיהו זה יאמר אני לא אמן לך עודף הדמים וגם לא אמן לך היפה שאקבל ממך דמים ולא גרסי^א. תרווייהו זריכין להאי: **בשניהס רוצים**. הא דשמואל אשניהס רוצים דמתנימין קאי דקמני לא יחלוקו ואמר שמואל בשמי כריכות אס שניהס רוצים יחלוקו: **פילנא וגוואל**. לטעות ולאכרוג ל"א דיסתרקוי תכשיטי ספסלים שקורין טפי"ד: **ליס דינא דגוד או אגוד**. לכופו לתת דמי העודפים ציפה ולא למכור חלקו: **לאו גוד או אגוד הוא**. אי לא אמר ליה או קח שמהס או אקח שמהס דכל אחת אין צה כדי ללחד: **אלב צב' כריכות חולקין**. וקס"ד בע"כ של צבד ממן אלמא כי אמר ליה שקול חדא וגוד דמי הימיריס או אגוד כייפינן ליה: **כל אחד ואחד בפני עצמו**. כל ספר וספר של נציאים ושל כתובים זריך להיות כרך לעצמו: **בצייתוס שמנה נציאים**. כל ספרי נציאים שמנה הן: ה"ג וכן צין כל נציא ונציא וננציא על שנים עשר שלש שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה. אס מזדמן לו סיוס הספר מלמטה בסוף הדף מתחיל ספרו האחר בראש הדף ואינו זריך להניח ריוח חלק ציניהס: **כדי לגול עמוד**. מניח קלף חלק לגולל על גצי עמוד של עץ שהספר נגלל עליו: **וסופו כדי לגול היקף**. בסופו מניח חלק גדול כדי לגול צו כל הקיפו שאין עושה שני עמודים לגוללו לאמצעו כמו שאנו עושין לספר תורה אלף גוללו מתחלתו לסופו וכורך החלק על כל ההיקף: **ואס**

נביא לנביא ובנביא של שנים עשר ג' שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים באחד מדבק ועושה בראשו כדי לגול עמוד ובסופו כדי לגול היקף ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ואם

הטעם דאין לו לסיים בסוף הדף אפי' יניח ארבעה שיטין משום שמא יצוא לחמוך אצל צין נציא לנציא שאס צא לחמוך חותך ומסיים מלמטה: **ועיושה בראשו כדי לגול עמוד ובסופו כדי היקף**. כן כמזב בכל הספרים וקשה לר"י^א דמצינא במס' סופרים כל הספרים נגללין לתחלתן ולקמן אומר נמי ספר עורה לתחלתו הוא נגלל ומה שפי' הקונט' מתחלתו לסופו אין הלשון משמע כן וגצי מוחה אמרינן נמי שכורכין אותה מלחד כלפי שמע דהיינו לתחלתה וצהדיא גרסי' צירושלמי צפ"ק דמגילה עושה אדם עמוד לספר תורה בסופו ע"כ נראה לר"י דגר' ועושה בראשו כדי היקף ובסופו כדי לגול עמוד ולרשצ"א נראה לקיים גריסת הספרים והכא שאני דליירי צמדציק מורה נציאים וכתובים ואז אין נכון לעשות עמוד בסופו כמו צעלמא שגנאי הוא שמהא מורה נכרכת ספיצ נציאים וכתובים ^אונראה כאליו נעשית להם שומר מלכלוך לכך עושה כאן עמוד בראשו כדי שמהא תורה מצפנים ונציאים וכתובים מצחוץ ולקמן דמשני לצדדין קמני לא גרס מחלת הספר כדי לגול עמוד וסופו כדי לגול היקף דהתם לא איירי צמדציק מורה נציאים וכתובים ואית לן למימר איפכא ^א וצרוצ ספרים לא גרס אלף לצדדין קמני ותו לא ועוד אומר רשצ"א דאפי' לספרים דגרסי לה לא קשיא כולי האי דניחא ליה לשנויי דומיא דהך צרייתא דקאי עלה:

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

קח לך עבדים. שיחממו אותו ורוחצו צו ולא מצי עני למימר ליה קנה חלקי: **הכא נמי** גוד אינא אגוד ליכא. שאין העני אומר לו (ו) אף אני אקנה חלקך שאין לו צמה לקנות לפיכך אין יכול לכופו: **ושמו עליו**. כל דבר שיש צו שיעור שאס תחלקנו עדיין יהא עליו שמו הראשון: **מעלין** אוסו דממים. היינו גוד או אגוד: **טול** אסא שיעור ואני פחות. כגון חלך

שאין צה שמנה חמות ואמר זה חלקו וטול לך ד' חמות ואני המותר: **וגוד** או אגוד נמי. שלא רצה למחול כלום אלף קנה חלקי או אקנה חלקך: **הא דרב יהודה**. דלומר גוד או אגוד משמיה דרביה קבלה: **בכרך אחד**. כל ספריהן עשויין בגליון ואס יציאהו לצ"ד לחלקו בזיון הוא: **אלב בשמי כריכות**. כגון תורה בכרך אחד ונציאים בכרך אחד: **חולקין**. קס"ד דלפילו אין שניהס רוצים וע"כ אין דמיהן שוין ואי לית דינא דגוד או אגוד היאך הוא כופיהו זה יאמר אני לא אמן לך עודף הדמים וגם לא אמן לך היפה שאקבל ממך דמים ולא גרסי^א. תרווייהו זריכין להאי: **בשניהס רוצים**. הא דשמואל אשניהס רוצים דמתנימין קאי דקמני לא יחלוקו ואמר שמואל בשמי כריכות אס שניהס רוצים יחלוקו: **פילנא וגוואל**. לטעות ולאכרוג ל"א דיסתרקוי תכשיטי ספסלים שקורין טפי"ד: **ליס דינא דגוד או אגוד**. לכופו לתת דמי העודפים ציפה ולא למכור חלקו: **לאו גוד או אגוד הוא**. אי לא אמר ליה או קח שמהס או אקח שמהס דכל אחת אין צה כדי ללחד: **אלב צב' כריכות חולקין**. וקס"ד בע"כ של צבד ממן אלמא כי אמר ליה שקול חדא וגוד דמי הימיריס או אגוד כייפינן ליה: **כל אחד ואחד בפני עצמו**. כל ספר וספר של נציאים ושל כתובים זריך להיות כרך לעצמו: **בצייתוס שמנה נציאים**. כל ספרי נציאים שמנה הן: ה"ג וכן צין כל נציא ונציא וננציא על שנים עשר שלש שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה. אס מזדמן לו סיוס הספר מלמטה בסוף הדף מתחיל ספרו האחר בראש הדף ואינו זריך להניח ריוח חלק ציניהס: **כדי לגול עמוד**. מניח קלף חלק לגולל על גצי עמוד של עץ שהספר נגלל עליו: **וסופו כדי לגול היקף**. בסופו מניח חלק גדול כדי לגול צו כל הקיפו שאין עושה שני עמודים לגוללו לאמצעו כמו שאנו עושין לספר תורה אלף גוללו מתחלתו לסופו וכורך החלק על כל ההיקף: **ואס**

נביא לנביא ובנביא של שנים עשר ג' שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים באחד מדבק ועושה בראשו כדי לגול עמוד ובסופו כדי לגול היקף ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ואם

הטעם דאין לו לסיים בסוף הדף אפי' יניח ארבעה שיטין משום שמא יצוא לחמוך אצל צין נציא לנציא שאס צא לחמוך חותך ומסיים מלמטה: **ועיושה בראשו כדי לגול עמוד ובסופו כדי היקף**. כן כמזב בכל הספרים וקשה לר"י^א דמצינא במס' סופרים כל הספרים נגללין לתחלתן ולקמן אומר נמי ספר עורה לתחלתו הוא נגלל ומה שפי' הקונט' מתחלתו לסופו אין הלשון משמע כן וגצי מוחה אמרינן נמי שכורכין אותה מלחד כלפי שמע דהיינו לתחלתה וצהדיא גרסי' צירושלמי צפ"ק דמגילה עושה אדם עמוד לספר תורה בסופו ע"כ נראה לר"י דגר' ועושה בראשו כדי היקף ובסופו כדי לגול עמוד ולרשצ"א נראה לקיים גריסת הספרים והכא שאני דליירי צמדציק מורה נציאים וכתובים ואז אין נכון לעשות עמוד בסופו כמו צעלמא שגנאי הוא שמהא מורה נכרכת ספיצ נציאים וכתובים ^אונראה כאליו נעשית להם שומר מלכלוך לכך עושה כאן עמוד בראשו כדי שמהא תורה מצפנים ונציאים וכתובים מצחוץ ולקמן דמשני לצדדין קמני לא גרס מחלת הספר כדי לגול עמוד וסופו כדי לגול היקף דהתם לא איירי צמדציק מורה נציאים וכתובים ואית לן למימר איפכא ^א וצרוצ ספרים לא גרס אלף לצדדין קמני ותו לא ועוד אומר רשצ"א דאפי' לספרים דגרסי לה לא קשיא כולי האי דניחא ליה לשנויי דומיא דהך צרייתא דקאי עלה:

שאס

הכי דמצוי למימר ליה הכא לא גוד איכא ולא איגוד איכא דאת לא אפשר לך בלא תרווייהו ואנא לא אפשר לי בלא תרווייהו אבל בעלמא דאפשר בחלוקה אי מעכב חד מצוי למימר איךך גוד או איגוד. והא כתבי הקדש דבשתי כריכות דהני תרי כריכות צריכי לכל חד ואפי' ^א אוקמינן לה דלעולם אליבא דשמואל דסבר כד' יהודה דאית דינא דגוד בדרייזיקין לעיל. ומתרגם כמתרגמינן דלעולם לית דינא דגוד ושוני הכא אמאי חולקין שתי כריכות כגון ששניהם רוצין: מדביק אדם כו' בחז כרך. תורה בפני עצמה משום דאי מדביקן אהדרי כי חוזי הדפין של נביאים נמצא שנעשית התורה בשימוש לנביאים. כל אחד ואחד בפני עצמו. והכשרונם. וכלבד שינית מן הקלף פניו ד' שיטין בין חומש לחומש כגון בין סיום בראשית לאלה שמות. של שנים עשר של ספר תרי עשר. מסיים מלמטה כלומר כשיגיע לסיום ספרו מסיימו מלמטה מאותו דף ומתחיל הספר אחר מלמעלה מדף אחר שאע"פ שאין בסיום אותו ספר כדי השלמת כל אותו דף אפי' הכי מניח אותו

קבא או מיי פ"א מהל' שמיני ה' ד סמג עשין פט טו"ע ח"מ ס' קעא סעף ג':

קבב ב ג מיי' שם ה' ה טו"ע שם סעף י':

קבג ד ה מיי' פ"ב שם הלכה ט סמג שם טו"ע ח"מ ס' קעג סעף ה':

קבד ו ד טו"ע ח"מ ס' קעא סעף ג':

קבה ח ט מיי' פ"ז מהל' ס'ת ה' טו סמג עשין כה טו"ע י"ד ס' רעג סעף א וס' רפג סעף ה':

רבינו גרשום

עשאן אביהן לשכר שהיה רגיל להשכירן כדי שיהא משתכר בו הכי נמי ישיכירום ויחלוקו השכר לאמצע: ואם לאו אינו יכול לומר עני לעשרי גוד וחד לי דמי חלקי מן מרחץ ובית הבר דאין לי במה לשתמש בו כלום או חן לי דמים ממה שאחא משתמש בו יותר ממני דירובי העשר לחזור ולומר לעני כו'. ומן שמיא קנסתו לאותו עני ואין לו על העשר כלום אלמא דלית דינא דגוד או אגוד. הכא נמי אגוד ליכא דאין לעני במה לפדות אבל בעלמא אמרינן אית דינא דגוד או אגוד: לרב נחמן. תנאי היא דתנאי דרב דהובא דיש לשותפין חצר של ד' אמות לחלק דלאו ראויה לחלוקה אלא אם כן יש בה ח' אמות ואמר אחד לחבירו נחלקו וצד זה וחבירו מעכב ואמר היה אמאי מעכבת טול אחת שיעור דין חלוקה הדי' אמת ואני אטול פחות הדי' אמת שומעין לו דאין יכול לכעב עליו והוא יבדוק לו שיעור חלוקה. אי נמי' בדרקתי כלומר דליכא שום דברים בהריהו אלא בדרקתי. וגוד או אגוד נמי כלומר דהיי אומר ליה ברוך כל אחד מב' דברים הללו או טול אחת שיעור ואני פחות או גוד או אגוד ותאז רשבי"א למימר מזה שומעין לו כשאמר לו טול אחת השיעור אבל מגוד או אגוד יכול לכעב עליו דקסבר דלית דינא דגוד או אגוד אלמא תנאי היא: ודקאמר מצי טעמא דרשבי"א דבטול אחת שיעור נמי אין שומעין דמצוי מעכב איךך משום דאמר ליה אותה אמה שאתה רוצה ליתן לי יותר איני מבקש אותה לא בדמים שאין לי דמים לקנותה וגם במתנה איני מבקשה ולא מצית מוקמת לה בתנאי: דא רה יהודה דאמר לעיל אית דינא דגוד או אגוד דשמואל היה כלומר מינה דשמואל קבלה ליה מינה דרב דרב יהודה היה תלמיד דרב ותלמיד דרב דשמואל והא מילתא מינה דשמואל למדה ולא מינה דרב: אלא בכרך אחד היו נזכרים בראשית והלא שמות משום הוי אין חולקין משום בזיון וחינוך כרך שהיו רגילין לכתוב ספריהן כעין ספר תורה והפטרות שאנו כותבין ולהכי קרי כרך שברוך עיין מגילה אבל בשתי כריכות בראשית בכרך אחד והלא שמות בכרך אחד חולקין דליכא בזיון דספר. ואי ס"ד דלגבי חצר חובא דליכא ד' לוח וד' לוח לית דינא דגוד

או אגוד אלא תרווייהו וישמשו ביה מאי אריא בכרך אחד דאין חולקין אפי' ב' כריכות נמי אין חולקין דשתיהו צריכי להם משום דמצוי למימר ליה בחריה או חלוק או גוד עלוי דמים ואסב תרווייהו או איגוד עליון ותיסב תרווייהו. תירומא רב שלמן הוא ליכא למשמע מינה הא דינא דאגוד ודקא קשיא לך איכ אפילו שתי כריכות אמאי חולקין משום כשרצו שניהן לחלוק ובשתי כריכות מצוי לחלוק אבל בכרך אחד לא משום בזיון אבל אי חד מעכב וחד רוצה לא מצוי למימר ליה גוד או אגוד. דרב יהודה (לאן) דשמואל היא. (א"ס): הא דרב נחמן מאי. דאמר לית דינא דגוד. מיפא פת. ובשולי מני תבשיל. ביסתרקי בל"ש שפיט ואחוי לקמיה דרבא אחד היה רוצה בשותפות השפותות ואחד לא היה רוצה והא קא טעין ההוא דלא היה רוצה גוד לצמצן הני גתרי שפותות או אנא איגוד ואמר להו הלכה למעשה לית דינא דגוד או אגוד. דליכא דין

מסורת הש"ס

א) הש"ל גורס: אלף לאו הכי קאמר, ב) [לעיל יא,]. ג) [עריכין קכ: וש"נ, ד) רש"ל מ"ו, ה) ז"ל רבי. רש"י, ו) [גיר' הרמב"ם והטור ורי"ט צ"ע ס' רפג סעף א ובין כל נביא ונביא שלשה שיטין וכן בין כל נביא ונביא של תרי עשר וגם הוא כמיון במס' סופרים פ"ב ה"ד אלב צבד אלפס אחת כמו הכא, ו) לעיל ח) נע' מג"א ס' ח ס"ק ד,]

תורה אור השלם

1 עבר ביתו בוצע כצע ושונא מוקנת וקדוה: משלי טו כז

הגהות הב"ח

א) גמ' מ"ש יד ההלכ כל שאינו יתלק: ב) שם למקן ג) ראי צממיה: ד) שם מרגמא רב שלמן בששניהם רוצים מני רננן: ו) שם י"א בן עזריה ודחמים אימריה לא היו לו אלא אחד: ו) רש"י י"ה סהל נמי וכו' אמר לו (אף) מו"מ וי"צ ס"ח א': ז) תוס' ד"ה טושה וכו' למימר איפכא בראשו כדי היקף ובסופו כדי לגול עמוד ונכוח ספרים:

לעזי רש"י

טפי"ד. שטח.

מוסף רש"י

קח לך עבדים וירחצו במרחצון. דנהדיא חוסק סמינוא לציזי יהיה לעולם ולא יימונו לו להרפות ולהפאצ בני אלס מנתקין אלף מצני ביתו (רשב"ם דקטן עטפ.). וכתבי הקודש כד'. י"ד ספרים והיו רגילים למתן בגליון כס"ח שלני לפיך גנאי דסבר לתמן (רש"י י"א.). כדי לגול היקף. להקפך לא בכרך (שבת קס.).

מוסף תוספות

א. דהא אפי' מ"ד דאמר גוד או איגוד דוקא כשפוער דמים לאלתר ולא על מלוה בשטר דאגודמירין בקידושין (וה). נקטו מהנניא ויהיב ליה חספא. ריענ"א. ג. [מדן]אן אישמיטי נתא לומר ד[ן]כול לומר איגוד אם יש לו מעות. א. דסופו דראשו שני ענינים הם שאין דרך לכתוב ולחזור ולכתוב אותו ענין עצמו. שס. ד. ובמצא וד ראש הכרך ובגאי הוא שיהא דף זה משונה על חנם. רשכ"א. ה. דהכא משמע דמראשו לסופן הם נגללין. שס.

רבינו גרשום (המשך)

חלוקה הבני שפחות דכל חד מינייהו צריך לעבודת של הני תרתוי שפחות אלא כדקיימי מעיקרא בשותפות לוקמי אלמא לית דינא דגוד כרב נחמן: לעולם אית דינא דגוד ושאני התם גבי בני שפחות לית דינא דגוד אלא לוקמי בשותפות משום דכל חד וחד צריך לעבודת דתרווייהו וכי אמר ליה חד לחביריה שקול את חזא חצר חובא ודאי לא גוד או איגוד לא מצוי למימר גוד או אגוד אלא אפשר לי לאפשר לך בלא תרווייהו

^[א] [שפתינו כפי מקלקן לה אליבא דשמואל דסבר כרב יהודה וכו'].